

1005342-82.2022.8.26.0008

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: MARCIA CARDOSO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VIII - Tatuapé

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 24/12/2022

... 100% da tabela FIPE, contra roubo/furto, colisão, incêndio, perda total/parcial. No dia 17/02/2022, por volta das 19h00, o autor trafegava com seu veículo pela Rua São Raimundo, 3315, São Caetano do Sul, quando derrapou em razão de uma pancada de chuva, vindo a colidir no muro. O autor comunicou o sinistro à ré, que envio um guincho ao local, porém não lhe foi entregue veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

5ª Vara Cível

Processo nº 1005342-82.2022.8.26.0008 - p.

SENTENÇA

Processo nº:

1005342-82.2022.8.26.0008 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Felipe Freitas Gorrão

Requerido:

Associação de Socorro Mútuo e Pecúlio Aos Trabalhadores de São Paulo- Nova Proteção

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(à) MM^(a). Juiz(a) de Direito, Dr(a). MARCIA CARDOSO da 5ª Vara Cível do Foro Regional Tatuapé. Eu, Fábio William Guedes Silva, Assistente Judiciário, digitei.

Vistos.

Trata-se ação de cobrança de contrato de seguro c/c indenização por danos materiais ajuizada por FELIPE FREITAS GORRÃO em face de ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO E PECÚLIO AOS TRABALHADORES DE SÃO PAULO – NOVA PROTEÇÃO. Em síntese, o autor aduziu que se filiou à ré, no dia 11/10/2021, a fim de garantir a proteção de seu veículo BMW, Placa FOK-8C79, em 100% da tabela FIPE, contra roubo/furto, colisão, incêndio, perda total/parcial. No dia 17/02/2022, por volta das 19h00, o autor trafegava com seu veículo pela Rua São Raimundo, 3315, São Caetano do Sul, quando derrapou em razão de uma pancada de chuva, vindo a colidir no muro. O autor comunicou o sinistro à ré, que envio um guincho ao local, porém não lhe foi entregue veículo reserva e, dois meses após o ocorrido, recebeu a comunicação de negativa do pagamento da perda total do veículo, alegando que “Provado que as despesas ocorridas pela negligência do associado na utilização do veículo (velocidade elevada em via urbana) e abuso de direito agindo contra a boa fé esperada”. Ressalta que estava em velocidade compatível com o local e o acidente ocorreu porque a pista estava molhada e escorregadia. Por se tratar de veículo importado, o valor para reparo superou o valor do bem. Por fim, após negar o pagamento da indenização, a ré retirou o veículo de seu pátio, gerando custo mensal ao autor de R\$380,00 para guarda do automóvel. Requer a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento da quantia de R\$111.055,00, referente ao prêmio do seguro, conforme tabela FIPE.

Em contestação (fls. 82/97), a ré disserta, inicialmente, sobre a natureza jurídica

da associação e distinção com as seguradoras. Aduz que as despesas ocorridas por negligência do associado não são objeto de amparo da associação. Alega que o autor estava conduzindo seu veículo em alta velocidade, o que demonstra sua negligência e abuso de direito, gerando quebra da responsabilidade da associação. Requer a improcedência dos pedidos.

Réplica a fls. 166/175.

As partes se manifestaram em especificações de provas (fls. 179/181).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A lide comporta julgamento, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, posto que desnecessária a dilação probatória, já que a matéria objeto de discussão nos autos é toda de direito e os fatos relevantes já se encontram demonstrados.

Extraí-se dos autos que o autor se associou à ré, passando a fazer jus aos benefícios oferecidos pela associação. No dia 17/02/2022, o autor colidiu seu veículo contra poste e muro (fls. 03/07), ocasionando danos de grande monta, que superam o próprio valor do bem (fls. 66/68), porém a ré negou o pagamento do "amparo", sob o argumento de que houve negligência do associado (fls. 64/65).

Em que pese a ré ser constituída na forma de associação, atua no mercado como se empresa seguradora fosse, oferecendo "serviços" em contrapartida ao pagamento da "mensalidade", denominados de "benefícios" e "contribuição associativa", respectivamente.

Observa-se, portanto, que a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes é, claramente, de cunho consumerista, uma vez que, de acordo com o preceituado no respectivo diploma, também é "fornecedor" quem desenvolve atividade de prestação de serviços (art. 3.º, "caput", CDC), sendo definido como "serviço", no § 2º do mesmo artigo, "qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito"; e, por seu turno, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor disposto no art. 2 do CDC: "Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Adesão a "programa de benefícios" mediante associação a entidade privada que atua no mercado oferecendo serviços que se assemelham a verdadeiro contrato de seguro, repartindo o prejuízo entre os associados, que contribuem mensalmente – Associação privada que atua como verdadeira prestadora de serviço – Relação de consumo caracterizada – Furto qualificado configurado – Obrigação de prestar a garantia – Resistência injustificada ao pagamento da indenização – Dano moral não caracterizado – Mero descumprimento contratual. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível 1019272-62.2020.8.26.0001; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022).

Pois bem.

Apesar de o acidente e os danos descritos nos autos estarem abrangidos pelas coberturas oferecidas pela ré (Proteção 100% da tabela FIPE, Colisão e Perda Total/Parcial – fls. 140), essa se nego ao pagamento da indenização ("amparo"), com fulcro nos art. 30, X, e art. 33 do seu estatuto (fls. 64/65).

O artigo 30, X, do Estatuto dispõe que não serão objeto de amparo as despesas ocorridas por negligência do associado e, por sua vez, o art. 33 estabelece o dever de lealdade e boa-fé dos associados.

Por se tratar de relação consumerista, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC).

Com efeito, não consta dos autos elemento capaz de comprovar de forma cabal que as despesas ocorreram por negligência do autor.

Isso porque, não é possível aferir que o autor estava em alta velocidade no momento do acidente, conduta que, aliás, corresponderia à eventual imprudência (não negligência).

O vídeo encartado aos autos (fls. 162) esclarece que na data dos fatos ao realizar uma curva com a pista molhada, o autor perdeu o controle de seu veículo. Não sendo

possível deduzir de forma segura que estivesse em alta velocidade, sobretudo porque não consta dos autos qualquer laudo pericial que ateste a velocidade do autor no momento do acidente.

Embora o autor apresente histórico de imprudência na condução do seu veículo (fls. 150/161), o laudo de regulação do sinistro produzido a fls. 150/161 não registrou "overspeed" (excesso de velocidade) na data e horário dos fatos (fls. 157), como captou, por exemplo, no dia 06/02/2022 (fls. 154/156).

De igual sorte, não se vislumbra quebra do dever de lealdade e boa-fé do autor, inexistindo sequer justificativa para tal afirmação.

Sob esse prisma, constatado que o evento no qual se envolveu o autor é coberto pela ré e à mingua de prova cabal quanto a fato modificativo, extintivo ou impeditivo de direito, a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação ajuizada por FELIPE FREITAS GORRÃO em face de ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO MÚTUO E PECÚLIO AOS TRABALHADORES DE SÃO PAULO – NOVA PROTEÇÃO. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R\$111.055,00, equivalente a 100% do valor do bem de acordo com a tabela FIPE na data do sinistro (fls. 66), acrescido de correção monetária desde a data do sinistro e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

MARCIA CARDOSO

Juiz(a) de Direito